



ANALISTA
DIREITO ADMINISTRATIVO
LUCAS MARTINS
AULA 4

ROTEIRO DE AULA

Sumário

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ESTADO

3. Administração Indireta

- 3.1. Regras Gerais
- 3.2. Autarquias
- 3.3. Fundações Públicas
- 3.4. Empresas Estatais

CONTRATO DE DESEMPENHO - LEI 13.934/19

- 1. Objeto e Abrangência da Lei
- 2. Conceitos
- 3. Objetivo do Contrato
- 4. Flexibilidades e Autonomias Especiais
- 5. Cláusulas Necessárias
- 6. Obrigações dos Administradores
- 7. Suspensão do Contrato
- 8. Rescisão do Contrato

3. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

3.1. Regras Gerais

- Decorrem de descentralização
- Personalidade Jurídica Própria
 - São PJ próprias, não se confundindo com o ente criador
- Lei Específica
 - Para a criação de todo ente da Administração Indireta é necessária lei
 - Mesmo nos casos de lei meramente autorizativa, trata-se de lei mesmo assim
 - art. 37, XIX da CF
- Controle Finalístico (relação de vinculação)
 - Todo ente da Administração Indireta sofre controle finalístico
- Finalidade Pública
 - Todo ente da Administração Indireta será criado com finalidade pública
- “Art. 173, CF - Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. “
 - O Estado pode explorar atividade econômica diretamente nos casos previstos nesse artigo
 - Veja que pode existir, inclusive, lucro, mas não pode ser criado com a finalidade exclusiva de lucro

(INSTITUTO AOCP/TRT1/Analista Judiciário/2018) De acordo com a classificação dos órgãos públicos, analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que aponta a classificação correspondente. “São os originários da Constituição e representativos dos três Poderes do Estado, sem qualquer subordinação hierárquica ou funcional, e sujeitos apenas aos controles constitucionais de um sobre o outro; suas atribuições são exercidas por agentes políticos.”(Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30.ed. Rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.)

- a) Órgãos autônomos.
- b) Órgãos independentes.

- c) Órgãos superiores.
- d) Órgãos centrais.
- e) Órgãos subalternos.

GABARITO B

(INSTITUTO AOC/PT1/Analista Judiciário/2018/Adaptada)

Quanto à estrutura, os órgãos podem ser classificados em singulares e coletivos.

ERRADO

(INSTITUTO AOC/PT1/Analista Judiciário/2018/Adaptada)

Os Ministérios e as Secretarias de Estado e de Municípios podem ser classificados, quanto à posição estatal, como órgãos autônomos.

CORRETO

(CESPE/TJ-DFT/Analista Judiciário/2015)

De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade de pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos, ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado.

CORRETO

3.2. Autarquias

- Pessoa Jurídica de Direito Público
- Criada por lei (independe de registro)
- Regime Jurídico Publicista (Fazendário)
 - Confere prerrogativas e restrições
 - ex. imunidade tributária, prerrogativa processual, bens públicos com garantias, regime de pessoal único
- Atividade típica de Estado
 - Ex. Poder de polícia; prestação de serviço público; atividade de fomento
 - Não é atividade típica de estado: exploração de atividade econômica;

Bloco 2

Ano: 2023 Banca: VUNESP Órgão: TJ-AL Prova: VUNESP - 2023 - TJ-AL - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Provimento

Entidade autônoma criada por lei, dotada de personalidade de direito público, com gestão, receita e patrimônio próprio, cuja finalidade é executar atividades típicas da administração pública. Trata-se de

- A) sociedade de economia mista.
- B) consórcio público.
- C) autarquia.**
- D) empresa pública.

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 12ª Região (SC) Prova: Técnico Judiciário - Área Administrativa

Dentre as assertivas a seguir, NÃO constitui característica das autarquias o que consta em:

- A) São criadas por lei.
- B) Possuem responsabilidade civil objetiva, isto é, se um fato administrativo delas originário provocar prejuízos a terceiro mesmo que não se identifique culpa individual do agente autárquico, tem o prejudicado direito à reparação dos prejuízos.
- C) Executam atividades típicas da Administração Pública, que requerem, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira centralizada.**
- D) Trata-se de pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração indireta.
- E) Estão sujeitas a controle administrativo, indispensável para assegurar que não se desviem de seus fins institucionais.

Ano: 2024 Banca: IBFC Órgão: TRF - 5ª REGIÃO Prova: Residência Judicial

A natureza dos bens das autarquias é a de bens públicos.

CERTO

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As autarquias estaduais devem pagar o imposto de propriedade predial e territorial urbana aos Municípios.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: Técnico-Administrativa

Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, autorizada por lei, destinada à atuação em atividades sociais.

ERRADO

▪ Autarquias Profissionais (de classe)

- Conselhos profissionais

- ex. CRM; CRO; CRC

- Implantados pela lei 9649/98, art. 58 – esse artigo dizia que esses conselhos eram de direito privado

- Essa ideia de direito privado não se consolidou, já que há restrição de um direito fundamental – exercício da profissão

-Exteriorização do poder de polícia do Estado

-Exercício de atividade típica de Estado – STF definiu o status de autarquia por exercerem atividades típicas de Estado

- Não se aplica o regime de precatórios

- Pode aplicar o regime celetista ao pessoal

-*OAB

❖ A OAB é instituição “sui generis”

❖ **Não se enquadra como autarquia**

❖ Serviço público independente

-Supremo Tribunal Federal (ADI 1.717)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 4. (...) Com efeito, *não* parece possível, a um primeiro exame, em face do ordenamento constitucional, (...)mediante a interpretação conjugada dos artigos 5º, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da C.F., a *delegação*, a uma *entidade privada*, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e de punir, no que tange ao exercício de atividades profissionais. (STF, ADI 1.717/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 22.09.1999)

- Supremo Tribunal Federal (MS 22.643/SC)

Os Conselhos Regionais de Medicina, como sucede com o Conselho Federal, são *autarquias federais* sujeitas à prestação de contas ao Tribunal de Contas da União por força do disposto no inciso II do art. 71 da atual Constituição.(STF, MS 22.643/SC, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 06.08.1998)

- Superior Tribunal de Justiça (Súmula 66)

Compete à *Justiça Federal* processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de fiscalização profissional

- Supremo Tribunal Federal (MS 24.624/DF)

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere natureza autárquica aos conselhos de fiscalização profissional, fazendo sobre eles incidir a exigência do *concurso público* para a contratação de seus servidores. Precedente; RE 539.224, Rel. Min. Luiz Fux.

- Os pagamentos devidos, em razão de pronunciamento judicial, pelos conselhos de fiscalização **não** se submetem ao **regime de precatórios**

(STF, RE 938.837/SP (repercussão geral), red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 19.04.2017)

- Supremo Tribunal Federal (ADC 36)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. *POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO*. CONSTITUCIONALIDADE.

1. Os Conselhos Profissionais, enquanto *autarquias corporativas* criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual *não* se aplica a *obrigatoriedade do regime jurídico único* preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional.

2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006).

3. *Constitucionalidade* da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Taquigrafia

Conforme a jurisprudência do STF, a OAB é uma entidade da administração indireta da União.

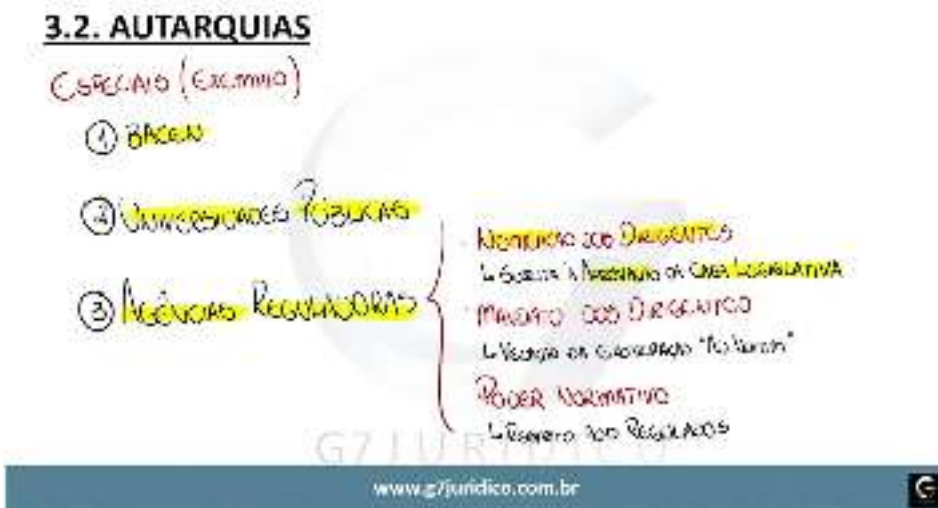
ERRADO

▪ Autarquias Especiais

- Maior autonomia administrativa que a autarquia comum (dirigentes da autarquia comum, por exemplo, são cargos comissionados – de livre nomeação e exoneração)

- ex. BACEN, universidades públicas e agências reguladoras

a) Agências Reguladoras



- ❖ obs. as agências reguladoras nasceram no período de desestatização do Brasil (final da década de 90), buscando fiscalizar a crescente privatização e atuação do particular nessas áreas
- ❖ Dirigentes com mandato certo/fixo
- ❖ Veja que, também, não é livre nomeação para a direção, possuindo maior segurança e, conseqüentemente, maior autonomia
- ❖ Dirigentes são escolhidos pelo Chefe do Executivo e, após aprovação do Legislativo, são nomeados (também pelo Chefe do Executivo)
- ❖ Os dirigentes ao deixarem o cargo, não podem atuar em empresas reguladas pela autarquia que dirigiu. Em regra, esse prazo é de 6 meses (nessa quarentena continua recebendo a remuneração, como forma de indenizar a restrição imposta pela Lei, visto que não pode trabalhar na área de atuação) –pode haver exceções. conforme exposto abaixo
- ❖ As Agências Reguladoras possuem poder normativo – expedem resoluções
- ❖ O poder normativo é voltado para o prestador de serviço público, não atingindo os usuários do serviço
- ❖ O poder normativo das Agências Reguladoras decorre do fenômeno da “deslegalização”- permite que as resoluções criem direitos e deveres para os regulados
- ❖ Há Agências Reguladoras que exercem poder de polícia; atividades de fomento; regulação de serviço público prestado pela iniciativa privada; dentre outras atividades administrativas
- ❖ Ex. Anatel regulando a telefonia prestada pelos particulares; ANAC regulando o serviço de aviação civil prestado pelos particulares

As agências reguladoras no Brasil são criadas sob a forma de autarquias dotadas de um regime jurídico especial, que lhes confere autonomia reforçada. Como atributo dessa autonomia reforçada na esfera federal, destaca-se a investidura a termo de seus dirigentes e a estabilidade durante os mandatos.

CERTO

❖ Nomeação dos Dirigentes

A Lei 9.986/00 trazia três requisitos para ocupar cargo de direção nas agências reguladoras: 1) ser *brasileiro*; 2) ter *reputação ilibada*; 3) ter *formação universitária e elevado conceito* no campo de especialidade do cargo para o qual será a pessoa nomeada. Com o advento da **Lei 13.848/19**, entretanto, **outros requisitos** foram acrescentados naquela norma.

Atualmente, portanto, os requisitos são: 1) ser *brasileiro*; 2) ter *reputação ilibada*; 3) *notório conhecimento* no campo de sua especialidade; 4) tempo mínimo de *experiência profissional* (10 ou 4 anos, a depender do caso); 5) *formação acadêmica* compatível com o cargo para o qual foi indicado (**art. 5º, Lei 9.986/00**).

Ainda no que diz respeito à nomeação dos dirigentes das agências reguladoras, a Lei 13.848/19 acrescentou o art. 8º-A na Lei 9.986/00 **vedando indicação de algumas pessoas** para o Conselho Diretor ou a Diretoria Colegiada.

❖ Perda do Mandato

Antigamente, a Lei 9.986/00, no art. 9º, apresentava apenas três hipóteses: 1) renúncia do cargo; 2) condenação judicial transitada em julgado; 3) processo administrativo disciplinar. Com o advento da Lei 13.848/19, contudo, foi acrescentada uma nova hipótese de perda do mandato: 4) infringência de quaisquer das novas vedações incluídas no art. 8º-B.

- não aplica a exoneração ad nutum (livre exoneração)

❖ Duração do Mandato

Antigamente, a Lei 9.986/00, no art. 6º, definia que o mandato dos Conselheiros e dos Diretores teria o prazo *fixado na lei de criação* de cada Agência. Nesse sentido, os mandatos variavam entre 3 anos (ANVISA, ANS), 4 anos (ANEEL, ANP, ANA, ANTT, ANTAQ e ANCINE) ou 5 anos (ANATEL). Ademais, algumas entidades, em suas próprias leis, *possibilitavam a recondução* do dirigente para um novo mandato (ANP, por exemplo)

A partir da Lei 13.848/19, contudo, o art. 6º da Lei 9.986/00 veio a ser alterado, de modo que, hoje, o mandato dos dirigentes tem duração unificada de **5 anos** e a **recondução** passou a ser **vedada**.

❖ Quarentena

Trata-se de período durante o qual o ex-dirigente da agência fica *impedido* de exercer *atividades nas empresas por ele reguladas*. O intuito é evitar que o ex-dirigente leve informações confidenciais para uma determinada empresa sobre as outras por ele antes reguladas. Isso iria gerar uma espécie de concorrência desleal.

A quarentena tem previsão no art. 8º da Lei 9.986/00, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras federais e dá outras providências. *Antigamente*, esse período era de *quatro meses*, entretanto, com o advento da Lei 13.848/19, passou para **seis meses**.

A quarentena sempre durará seis meses? Não! É possível que tenha outra duração prevista na lei específica de cada agência reguladora. A título de exemplo, as leis criadoras da ANEEL, da ANS e da ANP estipulam doze meses de quarentena para seus ex dirigentes.

❖ Remuneração Compensatória

Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele inerentes.(art. 8º, §2º, Lei 9.986/00)

❖ Poder Normativo

“Ainda como garantia inerente ao seu regime especial, as Agências Reguladoras gozam de *poder normativo*, ou seja, podem regulamentar e normatizar diversas atividades de interesse social, *criando normas que obrigam os prestadores de serviços*, a fim de adequar a prestação do serviço ao interesse público. Deve-se atentar para o alcance do poder normativo. Consoante disposto *não* se configura *poder legislativo*, devendo ater-se a *aspectos técnicos, subalternos à lei*. Aliás, conforme já explicitado nesta obra, poder normativo nada mais é senão o poder concedido à administração pública de criar direitos e obrigações, *dentro dos limites da lei*”.

(Matheus Carvalho, Manual de Direito Administrativo, 4ª Edição, p. 192)

O poder normativo das agências reguladoras *não* se confunde com *atividade legislativa*, sob pena de se falar em violação à tripartição de funções. Dessa forma, em princípio, as agências não podem inovar na ordem jurídica. Entretanto, no que diz respeito à atividade regulatória em si, tem-se admitido a *criação de obrigações técnicas* (derivadas) aos regulados, com base no instituto da deslegalização.

Ainda sobre o poder normativo das agências reguladoras, vale destacar que ele apenas atinge as **pessoas reguladas, não refletindo nos particulares** (usuários de um determinado serviço público, por exemplo).

AGÊNCIAS REGULADORAS

CARACTERÍSTICAS

- 1) Nomeação dos Dirigentes
→ Condicionada à Aprovação da Casa Legislativa (SF)
- 2) Mandato dos Dirigentes
→ 5 ANOS (FEDERAL)
↳ VETAR A RECONDIÇÃO
↳ VETAR A EXERCÍCIO "AO NUTRIUM"
- 3) QUARENTENA
→ 6 MESES | REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR
- 4) Poder Normativo
→ RESOLUÇÕES
→ CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES TÉCNICAS AOS REGULADOS
→ NÃO SE DIRIGE AOS ADMINISTRADOS

www.g7juridico.com.br



Bloco 4

▪ Agências Executivas

- Trata-se de "qualificação que poderá ser conferida pelo poder público às *autarquias e às fundações públicas* que com ele celebrem o *contrato de gestão* a que se refere o §8º do art. 37 da Carta Política, e atendam aos demais *requisitos* fixados pela Lei 9.649/1998". (Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, **Direito Administrativo Descomplicado**, 27ª Edição, p. 202)

- Importante notar que as agências executivas **não** são uma **nova espécie** de entidade administrativa. Trata-se de **mera qualificação** temporária a uma determinada autarquia ou a uma determinada fundação pública.

- Requisitos

- ❖ Plano Estratégico de Reestruturação e/ou de Desenvolvimento Institucional (PERDI) em andamento
- ❖ Celebração de contrato de gestão com o Ministério supervisor

- "Art. 37, §8º, CF - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - o prazo de duração do contrato; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - a remuneração do pessoal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

-O contrato mencionado é o contrato de desempenho

-Agência executiva é uma qualidade que o ente recebe ao celebrar o contrato de gestão, possuindo, assim, maior autonomia e metas para serem cumpridas

-Geralmente recebem essa qualidade as autarquias que não foram eficientes ou que deixaram de atuar da forma esperada

-Somente autarquias e fundações de direito público podem receber essa qualificação

▪ **CONTRATO DE DESEMPENHO - LEI 13.934/19**

-Objeto e Abrangência da Lei

- ❖ antigo contrato de gestão
- ❖ contrato de desempenho
- ❖ regulamenta o art. 37, §4º da CF citado acima

▪ Autarquias Consorciais/associativas (associações públicas)

- **Art. 241, CF** - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os *consórcios públicos* e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. **(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)**

-São os consórcios públicos

-Necessita do protocolo de intenções ratificado por Lei de cada ente que compõe o consórcio

-São criados pela união de Entes Federativos

-Possui PJ própria (nova PJ)

- Os entes se juntam para um serviço público específico

-Somente o consórcio público de direito público possui natureza autárquica (autarquias multifederativas; estão vinculados a todos os entes federativos envolvidos)

-Lei 11.107/05- Art. 6º - O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções;

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil.

-Note, portanto, que poderá ser PJ pública ou privada

- ❖ Se pública, será Associação Pública
- ❖ Se privada, será Associação CIVIL

Suponha que determinado município tenha celebrado protocolo de intenções com outro ente da federação tendo por objetivo a constituição de consórcio público. De acordo com a disciplina estabelecida na Lei nº 11.107/2005, que rege a matéria, a constituição do consórcio

A) demandará a celebração de contrato de programa entre os consorciados, para divisão das receitas e despesas envolvidas em sua execução.

B) com personalidade de direito público redunda na integração do consórcio à Administração indireta dos entes federados consorciados.

C) condiciona-se à prévia celebração de contrato de gestão entre os consorciados, que devem necessariamente pertencer a diferentes esferas da federação.

D) somente será viável se os demais consorciados situarem-se na mesma região metropolitana ou se tratar de municípios limítrofes.

E) pressupõe a existência de prévia autorização legislativa em âmbito estadual, podendo ostentar natureza pública ou privada.

3.2. AUTARQUIAS

ESPECIAIS (EXEMPLO)

① BACEN

② Universidades Públicas

③ Agências Reguladoras

Nomeação dos Dirigentes
L. Eleição (Diretores/Diretores)
Mandato dos Dirigentes
L. Conselho de Administração "De Jure"
Autonomia Pedagógica

b) Universidades Públicas

- ❖ Dirigentes eleitos, pela via interna, através dos próprios servidores
- ❖ Veja que não é livre nomeação para a direção, possuindo maior segurança e, consequentemente, maior autonomia
- ❖ O dirigente possui mandato certo/fixo (não é livre exoneração)
- ❖ Realização de eleição interna para escolher o dirigente
- ❖ As universidades Públicas possuem autonomia pedagógica/metodológica (escolhe o método de ensino em sala, existindo controle da Administração Direta apenas quanto ao resultado)

3.3. Fundações Públicas

- Pessoa Jurídica de Direito Público (Fundação de direito Público: Autarquia – criada por lei) ou Privado (privado – autorizada por lei)
- Criada ou Autorizada por Lei
- Atividades Sociais
- Lei Complementar define as áreas de atuação

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-RN Prova: FGV - 2023 - TJ-RN - Analista Judiciário - Judiciária – Direito

O Estado Alfa visa a criar uma fundação de direito privado para a prestação de serviços de saúde, a ser designada Dobem, mediante a adoção do regime celetista para a admissão de pessoal.

Diante dessa situação hipotética, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que:

- A) não é viável criar Dobem na forma almejada, na medida em que o ordenamento não prevê a criação de fundação de direito privado;
- B) a entidade administrativa Dobem será criada por lei e poderá utilizar o regime celetista, tal como planejado;
- C) considerando a atividade a ser exercida, Dobem não poderá ser criada, diante da ausência de lei complementar que preveja tal atividade para as fundações de direito privado;
- D) a criação de Dobem dependerá de autorização legislativa e o regime de pessoal a ser utilizado para tal entidade é o celetista;**
- E) apesar de ser possível a criação de uma fundação de direito privado, o regime de pessoal para Dobem não poderá ser celetista.

Bloco 5

3.4. Empresas Estatais

- Empresa Públicas e Soc. de Economia Mista
- Pessoas Jurídicas de Direito Privado
- Autorizadas por Lei (e dependem de registro para efetiva criação)
- Exploração de Atividade Econômica (art. 173, CF) ou Prestação de Serviço Público (art. 175, CF)
 - Ex. EBCT é Empresa Pública prestadora de serviço público (serviço postal); CEF é empresa pública que explora atividade econômica
 - Ex. Banco do Brasil como Sociedade de Economia mista que explora atividade econômica
 - Ambas espécies podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica
 - “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.”

-“Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.”

▪ Regime Jurídico Híbrido/Misto

-**SÃO** aplicadas as mesmas **RESTRIÇÕES** adotadas para o regime público

-**NÃO** possuem as **PRERROGATIVAS** de regime público

-Ex. não possuem cláusulas exorbitantes, mas precisam de licitação para contratar

-Ex. Precisam de concurso, mas os empregados públicos são regidos pela CLT (não possuem estabilidade, por exemplo)

-Dependendo da atividade exercida pela empresa estatal (exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviço público), irá se aproximar mais de um regime do que de outro

- ❖ Se exploradora de atividade econômica, irá se aproximar mais do regime privado
- ❖ Se prestadora de serviço público irá se aproximar mais do regime público
- ❖ Empresa estatais que prestam serviço público continuam no regime híbrido, mas irão se aproximar mais do regime público (ex. terão algumas prerrogativas do regime público, como a imunidade tributária)
- ❖ Exemplo 2. Prestadoras de serviço público possuem bens privados, mas aqueles bens afetados ao serviço possuem prerrogativas dos bens públicos (impenhorabilidade por exemplo)
- ❖ Exemplo 3. Prestadora de serviço público em regime de monopólio pode pagar seus débitos por precatório
- ❖ Exemplo 4. Exploradora de atividade econômica possui responsabilidade civil, de seus agentes, na modalidade subjetiva

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-CE Prova: CESPE / CEBRASPE - 2023 - TJ-CE - Técnico Judiciário -

Área: Técnico-Administrativa

Em qualquer hipótese é proibida a criação de empresa estatal para a execução de atividades econômicas.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: TJ-AM Órgão: TJ-AM Prova: TJ-AM - 2023 - TJ-AM - Titular de Serviços de Notas e de Registros - Ingresso por Provimento

As sociedades de economia mista que atuem em regime concorrencial na exploração de atividades econômicas livres à iniciativa privada não integram a Administração Pública, razão pela qual não estão obrigadas a licitar, tampouco estão obrigadas a realizar concurso público, já que os empregados públicos submetem-se ao regime celetista.

ERRADO

Área: Técnico-Administrativa

Empresa pública é uma pessoa jurídica de direito público, criada por lei, destina-se à atuação em atividades econômicas.

ERRADO

Ano: 2023 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TJ-ES Prova: Analista Judiciário - Especialidade: Comissário de Justiça da Infância e Juventude

A CF veda expressamente que as empresas públicas e as sociedades de economia mista gozem de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado.

CERTO

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Técnico Judiciário Área Administrativa

A criação de empresa pública para atuar em regime de competição no mercado com empresas privadas

A) não encontra respaldo em nosso ordenamento jurídico, admitindo-se, em tais casos, a criação de sociedade de economia mista com participação pública minoritária.

B) pressupõe imperativo de segurança nacional ou relevante interesse coletivo e demanda prévia autorização legislativa.

C) é inconstitucional, somente sendo autorizada a atuação empresária do Estado para prestação de serviços públicos.

D) somente é viável em caráter excepcional, sendo a empresa criada por lei específica, derogatória do regime de direito privado.

E) não é juridicamente viável, eis que a intervenção direta do Estado no domínio econômico somente é admissível em regime de monopólio ou em setores regulados.

▪ Diferenças

EMPRESA PÚBLICA	SOC. DE ECONOMIA MISTA
Capital social integralmente público	Capital social majoritariamente público
Qualquer tipo societário	Sempre sociedade anônima
Se federal, litiga na Justiça Federal (está no art. 109, I, CF)	Ainda que federal, litiga na Justiça Estadual (fora do art. 109, I, CF)

▪ **Art. 109** - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

- Lei 13.303/16 (estatuto das estatais)
 - Aplica para prestadoras e exploradoras
 - Caráter nacional
 - Artigos de licitações e contratos, cabe leitura da Lei

Ano: 2023 Banca: IBADE Órgão: TJ-ES Prova: IBADE - 2023 - TJ-ES - Juiz Leigo

A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou a entidade da administração indireta, é conceituada como:

- A) empresa pública federal.
- B) sociedade de economia mista.**
- C) autarquia.
- D) empresa pública estadual.
- E) fundação pública.

4. ENTIDADES PARAESTATAIS

4.1. Considerações Gerais

- Entidades do terceiro setor
 - Estado e mercado (primeiro e segundo setor, respectivamente)
 - O terceiro setor é formado por entidades privadas sem fins lucrativos
 - Exercerem atividade de utilidade pública sem fins lucrativos
- Pessoas Jurídicas de Direito Privado
 - Serviço de Utilidade Pública (não exclusivo do Estado)
 - Veja que difere do serviço público (exclusivo de Estado)
 - ex. saúde, educação, etc.
 - Sem Fins Lucrativos
 - Fundações Privadas
 - Associações Privadas
 - NÃO pode sociedade empresarial (Visto a busca pelo lucro)

- Formalização de vínculo com o Poder Público
- Não faz parte da Administração

4.2. Espécies

a) Serviço Social Autônomo

- Sistema “S”
- Ex. SEBRAE; SEC; SENAI
- Atividades ligadas à qualificação profissional, em regra
- Surtem, como Paraestatais, diretamente da LEI
- Assistência e ensino a categorias profissionais
- “Sistema S” (Senai; Sesi; Senac; Sesc; etc)
- Lei (autorizativa) + Ato da Confederação Nacional
- Dotações Orçamentárias + Contribuições Parafiscais
- Regime Funcional: celetista (não empregados públicos); não concurso público
- Não Licitação
- “Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema “S” **não** estão submetidos à exigência de **concurso público** para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal” (**STF, RE 789.874**)
- Os serviços sociais autônomos **não** se submetem à **Lei 8.666/93** (STF, ADI 1.864)

b) Entidade de Apoio

- Geralmente fundações privadas
- Atividades voltadas para a educação, em sentido amplo (ensino e pesquisa, por exemplo)
- Formalizam CONVÊNIO com o poder público e, assim, se tornam Paraestatais
- Fundação, Associação ou Cooperativa
- Ensino ou Saúde
- Instituídas por Servidores Públicos (cessão)

Ano: 2024 Banca: FCC Órgão: TRT - 11ª Região (AM e RR) Prova: Analista Judiciário - Área Judiciária

As contratações de entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que participam de forma complementar do SUS nos moldes previstos na Constituição Federal se dá por meio de

- A) contrato de gestão.
- B) termo de colaboração.
- C) termo de parceria.

D) convênio.

E) acordo de cooperação.

c) Organização Social (OS) – Lei 9.637/98

- Formalizam contrato de GESTÃO
- Lei 9.637/98
- Ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, meio ambiente, cultura e saúde
- Contrato de Gestão
- Outorga Discricionária
- Ministro varia conforme a área da entidade
- “Absorção” de atividades estatais
- Licitação Dispensável (art. 24, XXIV, Lei 8.666/93)

d) Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) – Lei 9.790/99

- Formalizam termo de PARCERIA
- Lei 9.790/90
- Não podem se qualificar como OSCIP (art. 2º)
- Áreas de atuação (art. 3º)
- Termo de Parceria
- Outorga Vinculada
- Ministro da Justiça e Segurança Pública
- Não “absorção” de atividades estatais (parceria)
- Não há hipótese de licitação dispensável

OS - LEI 9.637/98	OSCIP – LEI 9.790/99
Idealizada para “absorver” atividades antes exercidas por órgãos e entidades da Administração	Idealizada para atuar em parceria com órgãos e entidades da Administração que continuarão existindo
Contrato de Gestão	Termo de Parceria
Outorga como ato discricionário	Outorga como ato vinculado
Ministro da área relacionada à entidade	Ministro da Justiça e Segurança Pública
Não se exige tempo mínimo de funcionamento para a qualificação	É exigido que a entidade já esteja em funcionamento há pelo menos 3 anos
Deve haver Conselho de Administração com representante do Poder Público	Não é obrigatória a instituição de Conselho de Administração
Não é obrigatória a instituição de Conselho Fiscal	Deve haver Conselho Fiscal
A desqualificação implica em reversão de seus bens ao Poder Público	A desqualificação implica em reversão de seus bens a outra OSCIP
Sua contratação pelo Poder Público para serviços contemplados no contrato de gestão é hipótese de licitação dispensável	Sua contratação pelo Poder Público não é hipótese de licitação dispensável

e) Organização da Sociedade Civil (OSC) – Lei 13.019/2014

-Formalizam termo de colaboração

- ❖ É proposto pela ADMINISTRAÇÃO
- ❖ colAboração = Administração

-Formalizam termo de fomento

- ❖ É proposto pela ORGANIZAÇÃO
- ❖ fOmento = Organização

-Formalizam acordo de cooperação

- ❖ É uma parceria formada e que não há transferência de recursos

-Lei 13.019/14

-Marco Regulatório do Terceiro Setor

-Instrumentos de Formalização

a) Termo de Colaboração (há transferência de recurso e parte da AP)

b) Termo de Fomento (há transferência de recurso e parte da OSC)

c) Acordo de Colaboração (não há transferência de recurso)

Ano: 2023 Banca: FCC Órgão: TRT - 18ª Região (GO) Prova: FCC - 2023 - TRT - 18ª Região (GO) - Analista Judiciário - Área Administrativa

À parceria firmada entre a Administração Pública e uma organização da sociedade civil, para desempenho de atividades de interesse público, em mútua cooperação, não caracterizando delegação de serviço público, dá-se o nome de termo de colaboração, quando a iniciativa partir da Administração Pública e houver previsão de transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil.

CERTO

Abaixo seguem mais questões para praticar:

(CESPE/TJ-CE/Juiz Substituto/2018/Adaptada) São traços distintivos do regime jurídico especial das agências reguladoras: a investidura especial de seus dirigentes; o mandato por prazo determinado; e o período de quarentena após o término do mandato diretivo.

CORRETO

(CESPE/SEFAZ-RS/Técnico Tributário da Receita Estadual/2018/Adaptada) As agências reguladoras possuem poder normativo técnico, que consiste na possibilidade de editar atos regulamentares, desde que não criem obrigação nova.

CORRETO

(CESPE/TJ-CE/Juiz Substituto/2018/Adaptada)

Autarquias e fundações públicas podem receber, por meio de lei específica, a qualificação de agência executiva, para garantir o exercício de suas atividades com maior eficiência e operacionalidade.

ERRADO

(INSTITUTO AOC/PT1/Analista Judiciário/2018/Adaptada)

Agência executiva é a qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato de rateio com o órgão da Administração Direta a que se acha vinculada, para a melhoria da eficiência e redução de custos.

ERRADO

(INSTITUTO AOC/PT1/Agente Administrativo/Adaptada)

As associações públicas não podem ser consideradas como entes da Administração Indireta.

ERRADO

(INSTITUTO AOC/PT1/Analista Judiciário/2018/Adaptada)

O consórcio público consiste em pessoa jurídica de direito público ou privado criada por duas ou mais autarquias para a gestão associada de serviços públicos.

CORRETO

(CESPE/TJ-CE/Juiz Substituto/2018/Adaptada)

As empresas públicas e as sociedades de economia mista poderão ser constituídas sob qualquer forma empresarial admitida em direito, ressalvando-se, em relação às empresas públicas, a obrigatoriedade de que o capital social seja exclusivamente público.

ERRADO

(IBFC/TRE-PA/Analista Judiciário/2020) Assinale a alternativa que apresenta corretamente um conceito possível de "Terceiro Setor".

- a) Entidades privadas com fins lucrativos que executam atividades de interesse público
- b) Entidades públicas sem fins lucrativos que executam atividades de interesse público
- c) Entidades privadas sem fins lucrativos que executam atividades de interesse público
- d) Entidades públicas com fins lucrativos que executam atividades de interesse particular

GABARITO C

(FGV/Prefeitura de Salvador-BA/Especialista em Políticas Públicas/2019) Até recentemente, havia o entendimento dos especialistas de que a sociedade poderia ser classificada em dois setores, o primeiro sendo o Poder Público e o segundo o Mercado. Com o crescente número de demandas sociais não atendidas pelo Estado, um terceiro setor começa se consolidar e ganhar importância no atendimento das demandas da sociedade. Assinale a opção que indica uma organização do terceiro setor.

- a) Agência Executiva.
- b) Sociedade Anônima.
- c) Fundação Autárquica.
- d) Associação Pública.
- e) Entidade de Apoio.

GABARITO E

(VUNESP/Prefeitura de Guarulhos-SP/Inspetor Fiscal de Rendas/2019) Sobre as entidades que integram os Serviços Sociais Autônomos (Sistema S), assinale a alternativa que está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

- a) As entidades do “Sistema S” integram a Administração Direta, não possuindo autonomia administrativa.
- b) As entidades do “Sistema S” estão submetidas à exigência de concurso público para a contratação de pessoal.
- c) As entidades do “Sistema S” ostentam natureza de pessoa jurídica de direito público e integram a Administração Pública.
- d) As contratações feitas pelas entidades integrantes do “Sistema S” se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei nº 8.666/93.
- e) As entidades do Sistema “S” têm natureza privada e possuem autonomia administrativa, motivo pelo qual não se submetem ao processo licitatório disciplinado pela Lei nº 8.666/93.

GABARITO E

(QUADRIX/CRF-PR/Advogado/2019) A respeito da distinção existente entre organização social (OS) e organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), assinale a alternativa correta.

- a) Não há vedação ao enquadramento de OSCIP como OS; há vedação ao enquadramento de OS como OSCIP.
- b) A OSCIP explora atividades de interesse público antes desempenhadas pelo Estado; a OS exerce atividade de natureza privada.
- c) A OSCIP firma contrato de gestão; a OS firma termo de parceria.
- d) A outorga da condição de OSCIP é discricionária; o reconhecimento da condição de OS é vinculado.
- e) A OSCIP conta com participação obrigatória do Poder Público em sua gestão; a participação do Poder Público na gestão da OS é facultativa.

GABARITO B

(MPE-SC/MPE-SC/Promotor de Justiça/2019) Podem qualificar-se como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há, no mínimo, 3 (três) anos, desde que os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos instituídos pela Lei n. 9.790/1999. Referida lei dispõe que é permitida a participação de servidores públicos na composição de conselho ou diretoria de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

CORRETO

(CESPE/TJ-AM/Analista Judiciário/2019) A administração pública pretende celebrar parceria, sem repasse de recursos financeiros, com determinada organização da sociedade civil, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco no âmbito da educação pública. Com relação a essa situação hipotética, julgue o próximo item, de acordo com a Lei n.º 13.019/2014. O instrumento adequado para a referida parceria é o acordo de cooperação.

CORRETO

(FGV/MPE-RJ/Analista do Ministério Público/2019) O Município Alfa decidiu estimular a participação de organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que não contasse com qualquer qualificação obtida com base em legislação específica, em projetos de interesse público e recíproco. Para tanto, lançou chamamento público para que os interessados apresentassem os seus projetos, sendo celebrado ajuste com a organização vencedora, que seria contemplada com a transferência de recursos financeiros. À luz da sistemática vigente, o referido ajuste terá a forma de:

- a) termo de parceria;
- b) contrato de gestão;
- c) termo de interação;
- d) termo de colaboração;
- e) acordo de cooperação.

GABARITO D

(CESPE/DPE-DF/Defensor Público/2019) Parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, celebradas por meio de execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos, podem ocorrer mediante termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação.

CORRETO